# SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3264809 - PR (2026/0192586-6)**

| | | |
|---|---|---|
| **RELATOR** | **:** | **MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR** |
| AGRAVANTE | : | ARTUR DA SILVA AMANCIO |
| ADVOGADO | : | THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807 |
| AGRAVADO | : | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ |

## EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE REFUTAÇÃO INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.

1. A decisão que inadmite recurso especial na origem é incindível e exige impugnação clara, específica e pormenorizada de todos os fundamentos, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.

2. No caso, a decisão agravada assentou a ausência de impugnação específica aos fundamentos da inadmissão do recurso especial, quais sejam: a) incidência da Súmula 83/STJ, por estar o acórdão recorrido em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à justa causa para busca pessoal, à eficácia probante de depoimentos policiais e aos limites da revisão criminal; b) aplicação da Súmula 7/STJ, quanto à existência de fundadas razões a legitimar a abordagem policial; c) prejudicialidade do recurso especial interposto pela alínea *c*; e d) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial, por ausência de cotejo analítico nos moldes dos arts. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil, e 255, § 1º, do RISTJ. Por essa razão, incidiu, por analogia, a Súmula 182/STJ.

3. Neste agravo, a parte agravante não impugnou pormenorizadamente os fundamentos da decisão agravada, de modo que se aplica, novamente, a Súmula 182/STJ. Não houve menção à prejudicialidade do recurso especial interposto pela alínea *c*, tampouco indicação de demonstração do dissídio jurisprudencial.

4. Quanto à Súmula 83/STJ, a mera apresentação de julgados anteriores em sentido contrário ao consignado na decisão agravada não comprova a superação da orientação jurisprudencial em hipóteses fático-jurídicas similares. É indispensável indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes para cada tese obstada.

5. Agravo regimental não conhecido.

## RELATÓRIO

**Documento eletrônico VDA58964189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Documento eletrônico juntado ao processo em 14/08/2026 às 00:36:12 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ**
**Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 08/08/2026 07:36:23**
**Código de Controle do Documento: 93d53b78-1e96-4f14-9a42-0dfee2794526**

Trata-se de agravo regimental interposto por ARTUR DA SILVA AMANCIO contra decisão monocrática assim ementada (fl. 848):

> AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015, E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA 182/STJ.
> Agravo em recurso especial não conhecido.

Nas razões, a parte agravante alega que houve impugnação específica de todos os fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial e que houve equívoco na decisão monocrática ao afirmar a ausência de impugnação específica.

Argumenta que o óbice da Súmula 7/STJ é inaplicável, por se tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos já consignados no acórdão, invocando precedentes que afastam a necessidade de revolvimento fático-probatório.

Sustenta a inexistência de óbice da Súmula 83/STJ, afirmando ter colacionado decisões desta Corte compatíveis com o caso concreto sobre busca pessoal, palavra de policiais e cabimento de revisão criminal, para demonstrar que a decisão recorrida não se assemelha à orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Defende o conhecimento do agravo regimental e o provimento do recurso especial.

É o relatório.

**VOTO**

O agravo regimental não comporta conhecimento.

Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC, c/c o art. 3º do CPP), incumbe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica de seus fundamentos.

No caso, a decisão agravada assentou a ausência de impugnação específica aos fundamentos da inadmissão do recurso especial, quais sejam: a) incidência da Súmula 83/STJ, por estar o acórdão recorrido em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à justa causa para busca pessoal, à eficácia probante de depoimentos policiais e aos limites da revisão criminal; b) aplicação da Súmula 7/STJ, quanto à existência de fundadas razões a legitimar a abordagem policial; c) prejudicialidade do recurso especial interposto pela alínea *c*; e d) deficiência na

**Documento eletrônico VDA58964189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Documento eletrônico juntado ao processo em 14/08/2026 às 00:36:12 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ**
**Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 08/08/2026 07:36:23**
**Código de Controle do Documento: 93d53b78-1e96-4f14-9a42-0dfee2794526**

demonstração do dissídio jurisprudencial, por ausência de cotejo analítico nos moldes dos arts. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil, e 255, § 1º, do RISTJ. Por essa razão, incidiu, por analogia, a Súmula 182/STJ (fl. 849).

Neste agravo, a parte agravante não impugnou pormenorizadamente os fundamentos da decisão agravada, de modo que se aplica, novamente, a Súmula 182/STJ. Não houve menção à prejudicialidade do recurso especial interposto pela alínea *c*, tampouco indicação de demonstração do dissídio jurisprudencial.

Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.661.968/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025; e AgRg no AREsp n. 2.800.241/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.

Quanto à Súmula 83/STJ, a mera apresentação de julgados anteriores em sentido contrário ao consignado na decisão agravada não comprova a superação da orientação jurisprudencial em hipóteses fático-jurídicas similares. É indispensável indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes para cada tese obstada.

Ante o exposto, **não conheço** deste agravo regimental.

**Documento eletrônico VDA58964189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Documento eletrônico juntado ao processo em 14/08/2026 às 00:36:12 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ**
**Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 08/08/2026 07:36:23**
**Código de Controle do Documento: 93d53b78-1e96-4f14-9a42-0dfee2794526**